

Materia: Derecho Público y Privado I	Código: 61.87
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / / Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 8/4/2025 13:44:24	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
51	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Concepto de Derecho. La norma jurídica, su naturaleza y componentes. Interpretación del Derecho. Derecho Público y Privado. - Organización del Estado. La Constitución Nacional. -- Derecho Civil. Personas físicas y jurídicas. Responsabilidad civil – Derecho Comercial. Su origen y evolución. Concepto de Empresa, Sociedad y Fondo de Comercio. Seguros. Quiebras y Concursos – Sociedades. Contratos. Civiles y Comerciales. Reglas de Interpretación. Derechos del Consumidor. Defensa de la Competencia – Derecho Laboral. Ley de Contrato de Trabajo. Modalidades

➤ Presentación de la materia:

La materia de Derecho Público y Privado busca que el futuro Licenciado se encuentre embebido de en las cuestiones jurídicas generales que resultarán necesaria para su desarrollo profesional y de la empresa en que resulta muy probable desarrolle su carrera profesional. Así se le impartirán conceptos de Derechos Individuales, Contratos, Comercio, tributos, defensa del consumidor y de la competencia, propiedad intelectual, comercio internacional, derecho informáticos, y derechos de las TICS, con el objeto de generarles competencias en los distinto temas que se abarcan a lo largo del curso. Durante la cursada se intenta integrar abundante ejemplos reales del mundo empresarial obtenida de las experiencias personales de los docentes (abogados en ejercicio), de jurisprudencia y las que surgen del asesoramiento empresarial profesional. De esta forma se intenta desarrollar habilidades que le permitan enfrenta contingencias jurídicas en una primera instancia por parte del futuro profesional, entendiendo el alcance y urgencia de la problemática que enfrentan, hasta poder obtener el asesoramiento profesional que los termine de ayudar a resolver la misma. No existe en la carrera otra materia en la carrera que genere una base para el entendimiento del derecho por lo que resulta gran importancia que la misma se curse en forma presencial. Las herramientas obtenidas con la materia permitirán al profesional tener una mirada amplia y comprensiva de las

obligaciones y responsabilidades de cada una de sus acciones en el mundo empresario.

➤ **Objetivos de aprendizaje:**

Que mediante el curso los alumnos logren comprender los fundamentos de temas muy importantes y dinámicos en la sociedades modernas y de utilidad práctica para el futuro ingeniero como son: Derechos Individuales, Contratos, Comercio, tributos, defensa del consumidor y de la competencia, propiedad intelectual, comercio internacional, derecho informáticos, y derechos de las TICS.

Que mediante la aplicación de un trabajo puedan poner en práctica los conocimientos indicados mediante la creación de una empresa ficticia y solucionar problemas reales acordados con el profesor que pudieran surgir en la misma.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
unidad 1	El Derecho: concepto. Derecho moral Fuentes del Derecho Derecho Público y Derecho Privado
UNIDAD 2	Derecho civil: concepto. La persona. Comienzo de su existencia. La persona por nacer. Atributos de la persona: el estado civil, el domicilio, el nombre. Capacidad: concepto. Incapacidad de derecho. Incapaces de hecho. Menores: clasificación. Emancipación civil y comercial. Personas jurídicas. Hechos y actos jurídicos. El acto ilícito.
unidad 3	Derechos personales, reales e intelectuales. El patrimonio. Documentación de la voluntad: Instrumentos públicos y privados. Documentos electrónicos y firma digital. Error de hecho y de derecho. Nulidades. Obligaciones. fuentes, tipos, Obligaciones de medio y de resultado, efectos, extinción. Obligaciones Solidarias Responsabilidad civil.
unidad 4	Contratos. Contratos en general. Prueba. Mandato y Poderes. Extinción. Pacto Comisorio. Excepción de Incumplimiento. Mora. Cláusulas especiales. Ejecución individual y colectiva. La prescripción. Suspensión y interrupción de la prescripción ocurrida.-

unidad 5	Introducción al derecho mercantil. El Código de Comercio. Reformas. Fuentes del Derecho Comercial. Análisis de las normas aplicables en materia mercantil. La Ley mercantil. Especial consideración de los usos y costumbres. Otras fuentes del derecho mercantil. Orden de pelacion de las fuentes. Controversia acerca de la prelación de la costumbre sobre la ley Civil. Jurisdicción comercial. El comerciante individual. Adquisición, conservación y pérdida del carácter de comerciante. Capacidad para ejercer el comercio. Personas jurídicas comerciantes. La matrícula. Registro de documentos. Rendición de cuentas. La contabilidad. Libros de comercio. El balance general. Agentes auxiliares del comercio. Agentes de bolsa. Despachantes de Aduana. Agentes de Seguro. La IGJ. Antecedentes, funciones, documentos que se registran. Régimen contencioso registral.
unidad 6	Empresa. Concepto. Empresa y fondo de comercio. Bienes inmateriales en la empresa. Marcas de fábrica. Nombre comercial. Emblema o enseña. Patentes de invención. Modelos y diseños industriales. Régimen jurídico de estos bienes inmateriales
unidad 7	1 Derecho de la competencia: concepto. Importancia de la cuestión. 2 Disciplina de la competencia desleal. Concepto de competencia desleal. 3 Derecho del Consumidor.
unidad 8	Tipos societarios. Sociedades extranjeras. Sucursales, Afiliadas y Subsidiarias. Holdings y grupos de control. Sociedad Anónima. Acciones. Órganos. Funcionamiento. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Inspección General de Personas Jurídicas. Quiebras
unidad 9	Ley de Contrato de Trabajo. Definición de empresa. Definición de trabado en relación de dependencia. Ley de riesgos de trabajo. Accidentes de Trabajo, acciones. Asociaciones Profesionales. Conflictos colectivos. Seguridad Social, Jubilaciones, Régimen de las Obras Sociales.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se desarrollan en su mayoría dividiendo la clase en dos partes. En una primer mitad los alumnos podrán hacer preguntas sobre el tema asignado para el día (que deberán traer leído del libro indicado como bibliografía obligatoria) y se hará una breve presentación a modo de resumen y con el objeto de afianzar conceptos que pudieran haber quedado confusos en la lectura.

Las clases que poseen actividad por nota al inicio de la misma, se desarrollan, previa aclaración de las dudas que la lectura previa genere, con el objetivo de poder profundizar en el tema mediante ejemplos prácticos, para que, junto al profesor, los alumnos analicen aplicando los conocimientos que debieron adquirir con la lectura previa.

En una segunda parte se aplicará cada tema visto en una empresa ficticia, que los alumnos crearán desde cero, a los fines de volver concretos y prácticos cada uno de los derechos analizados. Esto genera un debate conjunto desde las preguntas que van surgiendo en cada caso y que son puestas en común para su solución. Esta empresa acompañará toda la cursada y es la que deberán presentar a los compañeros como trabajo práctico sobre el final de cuatrimestre. Dicho trabajo consiste, precisamente, en explicar cada problemática y como fue aplicada al emprendimiento. Otro objeto principal de esta aplicación es la de revisar errores jurídicos frecuentes para que sean evitados en la vida profesional del alumno.

También se utiliza en el tema de defensa del consumidor (de vital importancia para las empresas), el sistema de aula invertida desarrollado 100% en el tiempo de clase, donde los alumnos realizan una lectura directa y guiada de la ley de defensa del consumidor, e una primera parte, para luego proceder a solucionar distintos casos prácticos aplicando los artículos leídos. Estas soluciones se ponen en común generando un debate que llega a entender los distintos institutos involucrado y su aplicación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
trabajo expositivo	Los alumnos deberán durante el curso ir desarrollando una empresa donde aplicarán cada tema. Como resumen expondrán al curso la empresa desarrollada y elegirán una problemática específica para ahondar en ella. La evaluación será mediante un rúbrica que se encuentra subida al campus.
Clases magistrales y práctica	Las clases se desarrollan en su mayoría dividiendo la clase en dos partes. En una primer mitad los alumnos podrán hacer preguntas sobre el tema asignado para el día (que deberán traer leído del libro indicado como bibliografía obligatoria) y se hará una breve presentación a modo de resumen y con el objeto de afianzar conceptos que pudieran haber quedado confusos en la lectura. En una segunda parte se aplicará cada tema visto en una empresa ficticia, que los alumnos crearán desde cero, a los fines de volver concretos y prácticos cada uno de los derechos analizados. Esto genera un debate conjunto desde las preguntas que van surgiendo en cada caso y que son puestas en común para su solución. Esta empresa acompañará toda la cursada y es la que deberán presentar a los compañeros como trabajo práctico sobre el final de cuatrimestre.
Aula Invertida	en el tema de defensa del consumidor se utiliza el sistema de aula invertida, donde los alumnos

	realizan una lectura directa y guiada de la ley de defensa del consumidor, en una primera parte, para luego proceder a solucionar distintos casos prácticos aplicando los artículos leídos. Estas soluciones se ponen en común generando un debate que llega a entender los distintos institutos involucrado y su aplicación. El desarrollo consiste en que se les da a los alumnos un texto (Ley Defensa del Consumidor) a los fines de probar su capacidad de entendimiento del mismo al tomar contacto por primera vez con un texto de ley directo, considerando que tienen una base con las primeras clases de derecho que les permitiría, en teoría, entenderlo. El tiempo, a los fines de la prueba, fue determinado en 45' mas 15' de dudas. La ley deben leerla de los art. 1 a 40bis, sin incluir servicios, servicios públicos domiciliarios y venta con tarjeta de crédito. Se les otorga preguntas disparadoras como: *¿Qué protege la ley? *Garantía: ¿Qué es? ¿Plazo? ¿Funcionamiento? *Responsabilidad: ¿Quién es responsable? ¿Cómo funciona?. Con el trabajo de debate se logra un profundo nivel de conocimiento del trama y aplicación práctica.
Actividades previo a clases expositivas	Con el objeto de que los alumnos traigan una base mínima de conocimiento sobre el tema a analizar en clase, se evalúa un nivel de conocimiento mínimo, por nota, en una actividad por campus al comienzo de la clase. La misma, versa sobre un texto del tema a tratar, y en algunos casos, también, consta de un video sobre algún caso o una explicación que deben traer leídos o vistos para poder aprobar la actividad. De esta forma, durante la clase se supera el nivel de comprensión inicial, intentando, junto al profesor que los alumnos apliquen lo leído y analicen distintos ejemplos que se dan durante el desarrollo de la clase.

➤ Recursos didácticos:

Proyección de diversos materiales y uso de la pizarra blanca. Libro de clase, material de lectura y videos proporcionados por la cátedra.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evalúan conocimiento mediante:

Cinco actividades previo al dictado de clases donde se evalúa un conocimiento mínimo sobre un texto o caso en video dado. Eso, previo a aclarar dudas antes de la respectiva evaluación. Las actividades integran un punto cada una sobre la nota final de SGA.

Dos parciales. Los exámenes (parcial y final) serán escritos u orales a consideración de la cátedra y consistirán en

preguntas a contestar en un tiempo a determinar. Los temas no difieren según la modalidad a utilizar por lo que puede variar al mismo momento del examen. Si es necesaria alguna preparación tecnológica se hará saber durante la cursada dependiendo de la cantidad de alumnos cursantes en cada comisión. Las respuestas requerirán diferentes grados de desarrollo según la pregunta. Todo ello se indicará en las instrucciones del examen. La nota de cada parcial equivale a dos puntos y medio de la nota final del SGA, cada uno.

Asimismo se deberá hacer un trabajo sin nota numérica promediable; pero con una matriz de evaluación que deberá estar aprobada y; sino, recuperarse. La matriz está en campus al inicio de clases.

Los objetivos de los dos tipos de evaluaciones radica en que el derecho es una ciencia teórico-práctica por su propia esencia. La teoría resulta de fácil aprendizaje; sin embargo la aplicación práctica es donde se generan los errores jurídicos más comunes. Siendo que en la vida profesional la aplicación puntual inicial, en la mayoría de los casos, deviene en la primera instancia del profesional involucrado; pero en última instancia del asesor letrado de cada empresa, parece adecuado evaluar en forma numérica la parte conceptual y simplemente verificar el grado de entendimiento del alumno con una matriz de aplicación, como requisito ineludible para considerar que el mismo se encuentra en condiciones de aprobar la cursada. De esta forma se certifica que ha entendido la aplicación de los conceptos que rindió en los exámenes de preguntas de conocimiento.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar el alumno deberá obtener una nota de cursado de por lo menos cuatro(4)puntos.

La misma surgirá de promediar la calificación de las actividades (que no tienen recuperatorios ya que los parciales posteriores evalúan temas similares luego de haberse profundizado en el tema), los parciales y del o los recuperatorios(si los hubiese). Todos los parciales deben tener cuando menos una nota de cuatro (4) para aprobar, o en su caso el respectivo recuperatorio y la nota 2 o 0 de corresponder. Si la nota del promedio fuere menor a cuatro; pero se encuentran aprobados los parciales y/o recuperatorios, la nota será cuatro(4) . Deberá tener, asimismo, el trabajo con la matriz evaluatoria sin elementos a revisar.

Quienes falten al parcial sin causa justificada por ante el ITBA podrán presentarse al recuperatorio; pero la nota de éste se promediará con un cero(0). Quienes falte al parcial con justificación documentada suficiente, presentada en plazo razonable, la nota del recuperatorio se le tomará como nota de parcial; pero como fecha examen recuperatorio.

Quien obtenga una nota superior o igual a 7 (siete) en el SGA y haya aprobado ambos exámenes en su primera oportunidad (no en el recuperatorio) con nota mayor a siete (7) cada uno, tendrá la posibilidad (no obligatoria) de presentar un examen final sobre el desarrollo de un tema aleatorio con una extensión determinada, propuesto de un listado que se entregará oportunamente. Al ser una opción, no obligatoria, el alumno puede optar por dar siempre el examen final de la totalidad de la materia

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Libro "Nociones de Derecho" del Dr. Pablo A. Pérego, editorial Nueva Librería. Debe ser la Segunda Edición actualizada con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. https://www.nuevalibreria.com.ar/desc/nociones-de-derecho/17786

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	• EDUARDO, A. ZANNONI– MARINA, MARIANI DE VIDAL, JORGE O.ZUNINO; FERNANDO E. SHINA Y GLORIA S. RAMOS.“Código Civil y Comercial. Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vigente. Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del PEN”..- Ed. Astrea, Abril 2015.-
2	ALBERTO J. BUERES (director). Código Civil y Comercial de la Nación, analizado, comparado y concordado. Edición de dos tomos de editorial Hammurabi SRL. José Luis Depalma Editor.-2015.
3	• ALTMARK, DANIEL RICARDO Y MOLINA QUIROGA, EDUARDO."Tratado de Derecho Informático". Tomo II, Ed. La ley 2012.